

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3413/2535

นางสมบัติ วิโรทัย

โจทก์

นางบุญทิวา ภูถาวร

จำเลย

นางบุญทิวา ภูถาวร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 247, มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์ได้นำตึกแถวขายให้กับผู้ซื้อตึกแถวพิพาท แล้วโจทก์มิได้แจ้งให้จำเลยทราบ และโจทก์มิได้นำพยานหลักฐาน มาสืบให้ปรากฏชัด โจทก์มีหน้าที่ส่งมอบตึกพิพาท ให้ผู้ซื้อ มิได้เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และทุนทรัพย์ในคดีนี้ไม่เกินสองแสนบาท อีกทั้งเป็นคดีฟ้องขับไล่ บุคคลออกจาก อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นฟ้องไม่เกิน เดือนละหนึ่งหมื่นบาท จึงต้องห้าม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงมีคำสั่ง ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเป็น ปัญหาเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นสาระสำคัญ เกี่ยวกับคดีที่ควรจะได้รับการ พิจารณาจากศาลสูง มิได้เป็น ฎีกาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลย ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวเลขที่ 2/2,2/3 และ 2/13 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้ค่า

เสียหายเป็นเงิน 15,000 บาทแก้อาจท์ และค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาทต่อหนึ่ง
ห้องนับแต่วันฟ้อง (13 กันยายน 2532) จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจาก
ตึกแถวของอาจท์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 79)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

จำเลยฎีกาสรุปได้ความว่า อาจท์ขายตึกแถวพิพาทได้จดทะเบียน โอน
กรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อแล้ว อาจท์มิได้นำพยานหลักฐานมาสืบว่า อาจท์ยังมีหน้าที่ต้องส่ง
มอบตึกแถวพิพาทให้ผู้ซื้อแต่อย่างใด ต้องถือว่าอาจท์ได้ส่งมอบตึกแถวพิพาทให้ผู้ซื้อ
ตั้งแต่วัน จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ อาจท์จึงไม่มีหน้าที่จะต้องส่งมอบ ตึกแถวพิพาท
อีก จำเลยไม่ได้ละเมิดต่ออาจท์ อาจท์ไม่เสียหาย อาจท์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น แต่ข้อ
เท็จจริงได้ความว่าจำเลย ยังคงอยู่ในตึกแถวพิพาท เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยดัง
กล่าวเป็น อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เพื่อนำไป สู่ใน
การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 235 ประกอบด้วยมาตรา 247,248
ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกาสรุปได้ความว่า โจทก์ขายตึกแถวพิพาทได้จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อแล้ว โจทก์มิได้นำพยานหลักฐานมาสืบว่า โจทก์ยังมีหน้าที่ต้องส่งมอบตึกแถวพิพาทให้ผู้ซื้อแต่อย่างใด ต้องถือว่าโจทก์ได้ส่งมอบตึกแถวพิพาทให้ผู้ซื้อตั้งแต่วัน จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โจทก์จึงไม่มีหน้าที่จะต้องส่งมอบ ตึกแถวพิพาทอีก จำเลยไม่ได้ละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่เสียหาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลย ยังคงอยู่ในตึกแถวพิพาท เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็น อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เพื่อนำไป สู่ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 235 ประกอบด้วยมาตรา 247,248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ